P U T U S A N
Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muliyadi alias Imul**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Nopember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 20 Komp.Yuka RT.000 RW 000, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan marelan Kota Medan Propinsi sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muliyadi alias Imul ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/83/III/Res.4.2/2024/Narkoba, tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa Muliyadi alias Imul ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliyadi alias Imul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliyadi alias Imul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram, 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;

   Dirampas untuk di musnahkan;
   - Uang sebanyak Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
   - Uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair

Bahwa terdakwa Muliyadi Alias Imul pada hari Jum'at tanggal 08 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Andre sebanyak 2 (dua) dji / gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan melakukan pembayaran apabila shabu tersebut berhasil habis terjual, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dari Andre, terdakwa duduk di meja lesehan di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa bertemu dengan Andre, tepatnya di pinggir jalan dengan maksud untuk menjual shabu kepada masyarakat yang ingin membelinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 12.00 WIB datang saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di meja lesehan yang berada di pinggir jalan ada seorang laki-laki bernama Muliyadi Alias Imul yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya melihat para saksi datang, terdakwa langsung berlari ke belakang rumah warga dan meninggalkan kotak rokok Magnum dan uang di atas meja lesehan tempat terdakwa duduk sebelumnya sehingga para saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, kemudian para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjuk ke arah meja lesehan yang berada di pinggir jalan tempat terdakwa duduk sebelumnya, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap meja tersebut dan dari atas meja tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.02 (satu koma nol dua) gram serta 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku apabila berhasil menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram yang terdakwa beli dari Andre terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 067/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu atas nama Muliyadi Alias Imul memiliki berat bersih seberat 1.02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muliyadi Alias Imul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1293/NFF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut.

- Bahwa dalam hal dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa terdakwa Muliyadi Alias Imul pada hari Jum'at tanggal 08 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di meja lesehan yang berada di pinggir jalan ada seorang laki-laki bernama Muliyadi Alias Imul yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya melihat para saksi datang, terdakwa langsung berlari ke belakang rumah orang lain dan meninggalkan kotak rokok Magnum dan uang di atas meja lesehan tempat terdakwa duduk sebelumnya sehingga para saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sehingga dari kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjuk ke arah meja lesehan yang berada di pinggir jalan tempat terdakwa duduk sebelumnya, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap meja tersebut dan dari atas meja tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.02 (satu koma nol dua) gram serta 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku memperoleh shabu milik terdakwa tersebut dari seseorang bernama Andre pada hari Jum'at tanggal 08 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 067/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu atas nama Muliyadi Alias Imul memiliki berat bersih seberat 1.02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muliyadi Alias Imul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1293/NFF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Citra Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek UKA Blok A Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bringadir M Ali Akbar Purba dan Bringadir Facri Muhammad;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop bergagang yang terbuat dari plastik warna hijau, uang sebesar Rp. 125.000-. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar 100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Andre pada hari Jum'at tanggal 08 maret 2024 sekira pukul 09.00 wib dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ji (gram).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.550.000-, (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi M Ali Akbar Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek UKA Blok A Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bringadir Bima Citra Silaban dan Bringadir Facri Muhammad;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop bergagang yang terbuat dari plastik warna hijau, uang sebesar Rp. 125.000-. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar 100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Andre pada hari Jum'at tanggal 08 maret 2024 sekira pukul 09.00 wib dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ji (gram).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.550.000-, (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muliyadi alias Imul dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 08 maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek UKA Blok A, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dimeja lesehan depan rumah orang tepatnya pinggir jalan dan sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang terletak di atas meja lesehan tempat sebelumnya Terdakwa duduk dan Terdakwa menerangkan bahwa kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa lalu polisi mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop bergagang yang terbuat dari plastik warna hijau dan di atas meja lesehan tersebut polisi juga menemukan uang sebanyak Rp. 125.000-. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual dan polis menemukan uang sebanyak 100.000-, (seratus ribu rupiah) di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 2 (dua) ji/gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Andre dengan cara membeli perpaketnya seharga Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram;
- 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;
- Uang sebanyak Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 067/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu atas nama Muliyadi Alias Imul memiliki berat bersih seberat 1.02 (satu koma nol dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1293/NFF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muliyadi Alias Imul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 08 maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek UKA Blok A, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang terletak di atas meja lesehan tempat sebelumnya Terdakwa duduk dan Terdakwa menerangkan bahwa kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa lalu polisi mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop bergagang yang terbuat dari plastik warna hijau dan di atas meja lesehan tersebut polisi juga menemukan uang sebanyak Rp. 125.000-. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual dan polis menemukan uang sebanyak 100.000-, (seratus ribu rupiah) di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 2 (dua) ji/gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Andre dengan cara membeli perpaketnya seharga Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muliyadi alias Imul, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Muliyadi alias Imul, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1293/NFF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muliyadi Alias Imul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi Bima Citra Silaban dan saksi M. Ali Akbar Purba, dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum’at 08 maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek UKA Blok A, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Andre sebanyak 2 (dua) dji / gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan melakukan pembayaran apabila shabu tersebut berhasil habis terjual, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dari Andre, terdakwa duduk di meja lesehan di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa bertemu dengan Andre, tepatnya di pinggir jalan dengan maksud untuk menjual shabu kepada masyarakat yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 12.00 WIB datang saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Uka Blok A Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di meja lesehan yang berada di pinggir jalan ada seorang laki-laki bernama Muliyadi Alias Imul yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat para saksi datang, terdakwa langsung berlari ke belakang rumah warga dan meninggalkan kotak rokok Magnum dan uang di atas meja lesehan tempat terdakwa duduk sebelumnya sehingga para saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dari kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjuk ke arah meja lesehan yang berada di pinggir jalan tempat terdakwa duduk sebelumnya, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap meja tersebut dan dari atas meja tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.02 (satu koma nol dua) gram serta 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku apabila berhasil menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram yang terdakwa beli dari Andre terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dengan berat 1,02 gram dan 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muliyadi alias Imul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan pena hanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan a yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram;
- 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing berbentuk skop yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang sebanyak Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin , tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)